

【현황 및 근거】

- 공사는 「파견자 운영지침」 개정('19.8.23) 및 「파견직원 임기연장 및 조정 결정 (♣◆부-3331, '19.9.27)」에 따라 ♣●○○ 파견자 차장 박○○의 임기를 기존 2년에서 3년('18.2.7~'21.2.22)으로 조정함
- ▽□♣□부는 상기 지침 및 「해외파견자 임기평가 제도 운영(안)(사업지원부-348, '20.3.23)」*에 따라 부임일로부터 1년 6개월이 경과한 차장 박○○에 대한 임기평가를 실시하고 '계속근무'로 ♣◆부에 의견을 송부함
 - 평가점수 84.72점(현지 92점, 본사 73.8점)
 - * 총점 80점 미만 또는 현지·본사 각 평가점수 중 60점 미만 시 조기복귀 의견 상정
- ♣◆부는 「파견자 운영지침」의 '인사운영상 필요'에 의한 사유로 차장 박○○을 '20.7.1자로 국내복귀 발령함('20.4.6)
- 「파견자 운영지침('19.12.31~'21.4.20)」 제11조(임기평가)에 따르면 인사담당 부서는 사업지원부서가 임기평가를 거쳐 조기복귀 의견서를 제출한 경우 평가위원회 심의를 거쳐 조기복귀 여부를 결정하며, 제12조(조기복귀) 및 제13조(임기 조정)에 따라 '인사운영상 필요'한 경우 결정권자의 결재를 받아 조기복귀를 명하거나 임기를 조정할 수 있음

【문제점】

- 공사는 차장 박○○에 대해 임기평가 결과가 '계속근무'이었음에도 불구하고, '인사운영상 필요'에 의한 사유로 별도의 검토문서 없이 당초 보다 임기를 단축하는 인사발령을 시행함
- '인사운영상 필요'에 따른 '임기 단축'은 적절한 절차에 따른 충분한 검토를 거쳐 엄격하게 결정됨이 타당하나, 별도의 검토 없이 결정권자 의지만으로 결정된다면 해당 조항을 근거로 파견 직원을 임의로 복귀시킬 수 있어, 「파견자 운영지침」 제10조의 3년 근무 원칙, 제11조의 임기평가를 거쳐 조기복귀 여부 판단을 하는 규정을 둔 취지, 제12조에서 조기복귀 사유를 엄격하게 정한 취지가 무색하게 될 뿐만 아니라 임기가 단축된 파견직원 당사자에게는 과도한 불이익이 주어짐
- 또한 '인사운영상 필요'에 의한 사유로 조기 복귀시켰음에도 불구하고 그의 경력과 부합되지 않은 부서로 복귀시킨 점, 최근 3년 간 동일한 사유로 조기

복귀한 직원은 차장 박○○이 유일한 점 등, 조기 복귀시킬 만큼 특별한 사유가 있다고 볼 수 없음

【조치할 사항】

- ▶ 파견직원의 ‘인사운영상 필요’에 의한 사유로 임기 단축 시 파견 평가위원회 심의 등을 통해 공정하고 객관적으로 결정할 수 있도록 관련규정 개정 통보